



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

Registro: 2017.0000978933

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0008823-40.2015.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante CLÁUDIO MADUREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, facultado o sursis. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente), PINHEIRO FRANCO E TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

DAMIÃO COGAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

APELAÇÃO nº 0008823-40.2015.8.26.0356

APELANTE: CLÁUDIO MADUREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: MIRANDÓPOLIS

VOTO Nº 35699 - DIGITAL

Apelação Criminal. Lesão corporal decorrente de violência doméstica. Pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória e reconhecimento da legítima defesa. Teses defensórias afastadas. Penas e regime mantidos. Recurso improvido, facultado o *sursis*.

CLÁUDIO MADUREIRA foi condenado às penas de três (3) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal (fls. 92/95).

Irresignado apela pretendendo a absolvição ao argumento de absolvição ao argumento de insuficiência probatória, eis que agiu amparado pela excludente da legítima defesa. Aduz, ainda, que a materialidade do delito não restou comprovada porque o laudo pericial é indireto e não foi juntada a Folha de atendimento ambulatorial (fls. 115/117).

Foi contrariado o reclamo e a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (fls. 120/122 e fls. 155/159).

É o relatório.

Consta dos autos que CLÁUDIO MADUREIRA, ora apelante, no dia 07 de dezembro de 2015, por volta das 22h, na Rua Deosdete Leite de Almeida, nº 865, no Jardim São Luís de Fátima, em Mirandópolis, ofendeu a integridade física de sua companheira ROGÉRIA MANOELA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

ROCHA, causando-lhe as lesões de natureza leve.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 23.

Não há que se falar que materialidade do delito não restou comprovada porque o laudo pericial é indireto e não foi juntada a Folha de atendimento ambulatorial, tendo sido referida tese afastada pela r. sentença a fls. 93, que fundamentou que o laudo se coaduna com a versão trazida pela vítima que se coaduna com os elementos colhidos no acervo probatório.

Ademais, a Lei nº 11.340/2006 admite como meios de prova os laudos e prontuários médicos (art. 12, § 3º), não havendo impedimento legal que o laudo de lesão corporal é indireto e realizado por perito.

A autoria também é certa.

O apelante, em Juízo, negou a prática dos fatos, afirmando que ocorreram agressões recíprocas, e a vítima descreveu a dinâmica dos fatos afirmando que o apelante a agrediu (cf. mídia audiovisual).

GABRIELA RAISSA DOS SANTOS relatou que houve uma briga entre o apelante e sua mãe em razão de uma lâmpada, sendo que durante a discussão o apelante agrediu sua mãe, batendo nela. Sua mãe já tinha sido agredida pelo apelante quando estava grávida de seu irmão caçula (cf. mídia audiovisual).

As declarações da vítima e da testemunha são coerentes e uniformes entre si e também com as demais provas, o que lhes confere merecida credibilidade.

Não há como acolher a tese de legítima defesa, se o conjunto probatório não respalda a ocorrência dos requisitos previstos no artigo 25, do Código Penal, ou seja, que o agente tenha repellido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários.

E o laudo pericial confirmou que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve, apresentando esquimose nos braços, trauma no pescoço



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Quinta Câmara Criminal de São Paulo

e tórax, escoriação na região escapular esquerda e perna direita.

A prova é segura e comprova que o apelante praticou lesão corporal contra a sua ex-mulher.

A condenação era, pois, de rigor.

Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas no mínimo legal a teor do art. 59, do Código Penal, eis que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, tornando-se, assim, definitivas, ausentes outras causas atenuantes ou agravantes, de diminuição ou aumento.

Inaplicável, ao caso *sub judice*, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que o apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, vez que se trata de crime cometido com violência. A medida não é socialmente recomendável.

O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial aberto eis que adequado face ao Princípio da Suficiência, a teor do art. 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais do art. 77, do Código Penal, fica facultado o *sursis* nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal.

Isso posto, **nega-se provimento ao recurso, facultado o *sursis*.**

José **Damião** Pinheiro Machado **Cogan**
Desembargador Relator